

1502558-68.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... ainda a absolvição da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP., Em caso de condenação, deve ser reconhecida a configuração do tráfico privilegiado.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 72/74.

III.2 Prova oral

No interrogatório o acusado FABRICIO RODRIGUES disse que estava na Adega bebendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502558-68.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502558-68.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273895/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 20697282 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 124/21/557 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2273895 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO RODRIGUES SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso procedimento que, no dia 6 de outubro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Silvio Candelo, 260, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba/SP, FABRÍCIO RODRIGUES SILVA e ERICSON AILTON DE SOUSA CORDEIRO, qualificados, respectivamente, a fls. 13 e 14, guardava e armazenavam, com a finalidade de venda a terceiros, 11 eppendorfs contendo um total de 3,9 gramas de cocaína, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 72/74).

Segundo se apurou, os denunciados comercializavam drogas em um bar existente no endereço supramencionado. Policiais civis deste município se dirigiram ao local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visando coibir tal prática, de maneira que, utilizando uma viatura descaracterizada, permaneceram em campanha observando a movimentação.

Assim, constataram que os denunciados permaneciam no bar e, quando procurados por usuários, recebiam o pagamento e se dirigiam a uma lixeira existente nas imediações, do outro lado da rua, buscavam o entorpecente e o traziam ao comprador. Ambos se revezavam na venda das drogas.

Após observarem e fotografarem diversas vendas de entorpecentes pelos denunciados, os policiais realizaram abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R\$ 70,00 em poder de FABRÍCIO e a quantia de R\$ 40,00 com ERICSON.

Os policiais se dirigiram, então, à lixeira à qual os denunciados se dirigiam para buscar entorpecentes, e, no interior de um maço de cigarros, encontraram 11 porções de cocaína.

Questionados acerca dos fatos, FABRÍCIO admitiu que estava traficando. Já ERICSON permaneceu em silêncio.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelos denunciados.

Diante do exposto, denuncio FABRÍCIO RODRIGUES SILVA e ERICSON AILTON DE SOUSA CORDEIRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e requeiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da supramencionada, citando os denunciados e os interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Os acusados foram notificados pessoalmente (fls. 94 e 97) e apresentaram defesa prévia a fls. 104/106. Recebida a denúncia em 25 de abril de 2022 (fls. 108/109). Durante a instrução (realizada por meio de audiência virtual), foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo, por fim, interrogados os acusados.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls. 152/156, requer a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls. 160/168, requer em preliminar a nulidade, uma vez que foi realizado busca pessoal sem mandado, haja vista que não ficou demonstrado a fundada suspeita. Requer ainda a absolvição da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no art.

386, inciso VII do CPP., Em caso de condenação, deve ser reconhecida a configuração do tráfico privilegiado.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 72/74.

III.2 Prova oral

No interrogatório o acusado FABRICIO RODRIGUES disse que estava na Adega bebendo e que morava em frente. Que os policiais chegaram e os enquadraram. Depois foram para o outro lado, mexeram em alguma coisa e voltaram com a droga. Que estava com R\$70,00. Que foi até o outro lado e deu R\$20,00 para o motoboy, só isso. Não foi até a lixeira. Que estavam ele, o Ericson, o Cláudio, mais uns 3 meninos e duas meninas, todos amigos. Que a droga não era sua, estava lá só bebendo.

No interrogatório o acusado ERICSON AILTON disse que estava na adega bebendo, não estava vendendo drogas. Que trabalha como servente, mas naquele dia não tinha material para trabalhar. Que conhece o Fabricio desde pequeno e nesse dia estavam ele, o Fabricio e o motoboy e depois chegou o Diego. Que tinha comprado cerveja, mas estava quente e então se levantou para ir trocar com a cerveja do mercado, que é do mesmo dono. Que o Fabricio deu R\$20,00 para o motoboy. Que não foi até a lixeira. Que ficavam direto lá. Que os policiais chegaram a pé, o carro não estava longe dali.

A testemunha Fábio disse que realizaram diligencia em um bairro de Indaiatuba a fim de identificar locais de ponto de tráfico de drogas. Que ao passar por um bar viram os réus em atitude suspeita. Como estavam com viaturas descaracterizada começaram a observar a atitude deles. Eles atendiam as pessoas, aí um atravessa a rua, ia até a esquina, mexia na lixeira, e entregava algo para a pessoa e a pessoa ia embora.

Disse que conseguiram fotografar a ação. Que depois de 2 ou 3 vendas os abordaram. Que foi até a lixeira e seu parceiro ficou com os réus. Na lixeira havia um maço de cigarro, com várias porções de cocaína, já fracionada para venda. Disse que o local já era conhecido, estavam circulando para busca de pontos. Que teve comprador que veio a pé e de moto.

A testemunha Aprigio ratificou o depoimento do colega. Que a operação tinha o intuito de coibir o tráfico. Que ao passar no local viram os indivíduos em atitude suspeita e pararam para observar, quando viram que um deles ia até a lixeira, pegava algo, entregava à pessoa que estava esperando e depois ia embora. Que eles se revezavam entre si. Que com eles não havia drogas. Ericson estava com R\$40,00 e com Fabricio havia R\$70,00. Que a droga estava na lixeira, que hoje é uma maneira de traficar, ninguém fica mais com drogas. Que foram 2 a 3 vendas antes da abordagem.

III.3 Exame da prova

A nulidade alegada pela Defesa deve ser afastada. A busca pessoal está mais que justificada, pois tratava-se de operação destinada a coibição da venda de entorpecentes na cidade, o local já ser conhecido por ser ponto de tráfico e pela ação dos acusados de buscarem a droga na lixeira para entregar aos usuários, conforme registro de fls.22/35.

No mérito, o caso é de condenação.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo químico-toxicológico a fls. 72/74.

Os depoimentos dos policiais civis são coesos e harmônicos. Ambos narraram a diligencia com exatidão, sendo que toda a ação vem comprovada pelas fotografias a fls.21/35.

As negativas dos réus não se sustentam diante das fotos a fls.23, 24, 27, 30, 31, 32 e 35, as quais demonstram nitidamente a venda de entorpecentes pelos acusados. Assim, a responsabilidade criminal dos acusados ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

FABRICIO não possui maus antecedentes (certidão a fls. 48/49). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Não há agravantes. Nem atenuantes. Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira. Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal. ERICSON não possui maus antecedentes (certidão a fls. 46/47). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Não há agravantes. Nem atenuantes. Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira. Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO FABRICIO RODRIGUES SILVA e ERICSON AILTON DE SOUSA CORDEIRO, cada um, à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, cada, por incursos no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 9 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA